

PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 25 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., Ardjawas, S.H. dan Reza Ardena, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan xxxxx, Blok B, Nomor 02-03, Kecamatan xxxx, Kabupaten Probolinggo, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 XXXXXXXXTUS 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register xxx tanggal 28 XXXXXXXXTUS 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 29 April 1980, agama Islam, pekerjaan Perawat pada xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Lumajang, Provinsi xxxx xxxxx, dan sekarang berdomisili di, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H., dan Daeng Mahardika, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang

berkantor di Jalan xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Probolinggo, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Xxxxxxxxxtus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register xxxx tanggal 28 Xxxxxxxxxtus 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxx xxxxx di Surabaya cq Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, beralamat kantor di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx xxxxxxxxxxxx, yang berkantor di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Xxxxxxxxxtus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register xxxx tanggal 28 Xxxxxxxxxtus 2024, sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara, memeriksa bukti di persidangan dan melaksanakan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 16 Xxxxxxxxxtus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 16 Xxxxxxxxxtus 2024, telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Randuagung, Kabupaten Lumajang, pada tanggal 10 April 2009, sebagaimana tercatat dalam register Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tempat tinggal bersama di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx Xxxxxxxx, No.2, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan cerai talak dalam perkara No. xxxxPdt.G/2020/PA.Lmj pada tanggal 09 Pebruari 2021, sebagaimana terurai dalam Akta Cerai No. xxx/AC/2021/PA.Lmj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang;
4. Bahwa akibat-akibat hukum dari perceraian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu salah satunya adalah mengenai harta dalam perkawinan;
Bahwa selanjutnya Pasal 1, butir f, dalam Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan, diperoleh harta dalam perkawinan (harta bersama) berupa sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas:
Utara : Xxxxxxxx
Timur : Xxxxxxxx
Barat : Jalan

Selatan : XXXXXXXX

Saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa;

6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat-akibat hukumnya, terhadap harta-harta yang diperoleh/didapat dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak ada itikad baik dari Tergugat, untuk membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat, di mana seyogyanya harta yang diperoleh di dalam ikatan tali perkawinan antara suami-istri yang merupakan harta bersama, yang selanjutnya sebagai akibat hukum terjadinya suatu perceraian, maka terhadap harta-harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak istri, atau ($\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$) sama besar;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai harta bersama didalam perkawinan, harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menjadi harta bersama, sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Ayat(1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 35 ayat (1) UU No. 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama”;

8. Bahwa selanjutnya pula telah diatur prinsip-prinsip/hak dari pembagian Harta Bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 97, yang berbunyi :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan;

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wujud harta bersama dapat berupa sebagai berikut :

Pasal 91, yang berbunyi :

(1)*Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;*

(2)*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,*

benda bergerak dan surat-surat berharga;

(3)*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;*

(4)*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;*

Bahwa selain berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No.120 K/Sip./1960 menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri;

Bahwa sehingga dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera dalam point/angka 5 (lima) gugatan *a quo* tersebut di atas, demi hukum haruslah dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu diperoleh dalam kurun waktu sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sampai dengan telah dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk keamanan Harta Bersama dapat diajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 95, yang berbunyi :

(1)*Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 136 ayat (2),suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan*

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;

Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta menyidangkan perkara *a quo*, untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta yang merupakan Harta Bersama sebagaimana gugatan *a quo*;

10. Bahwa jika ternyata Tergugat tidak bersedia ataupun mempersulit pembagian 50 % : 50 % untuk Penggugat secara suka rela, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan sita eksekusi, dan kemudian di lelang/dijual dan hasilnya selanjutnya dibagi dua, dan sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul;

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara suka rela oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Probolinggo berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

13. Bahwa diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* semata-mata agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan, oleh karena Obyek sengketa telah bersertifikat dan tercatat di kantor Turut Tergugat, sedangkan salinannya berada pada penguasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo untuk segera

memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Xxxxxxxx

Timur : Xxxxxxxx

Barat : Jalan

Selatan : Xxxxxxxx

yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat. Jika ternyata Tergugat tidak bersedia ataupun mempersulit pembagian 50% : 50% untuk Penggugat secara sukarela, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan Sita Eksekusi, dan kemudian dilelang/dijual dan hasilnya selanjutnya dibagi dua, dan sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul;
4. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa Harta Bersama sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang disertai gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Prosessual/Cacat Formil

- Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sebab di belakang nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan atau ditulis Penggugat Bin siapa demikian juga Tergugat Binti siapa yang merupakan syarat formil suatu gugatan yang diajukan menurut hukum Islam dan karena itu gugatan yang

demikian tersebut adalah cacat formil dan karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Error in Persona

- Bahwa gugatan Penggugat yang memasukkan pihak lain dalam perkara gugatan Harta Bersama dalam hal ini Kepala Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxx xxxxx di Surabaya Cq. Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai pihak Turut Tergugat adalah merupakan gugatan Obscur Libele atau rancu, atau tergolong Error Inpersona sebab dalam perkara gugatan Harta Bersama atau Gono Gini pihak Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak terkait dengan Pihak Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama, sehingga gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara/Konvensi.

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas, mohon dengan hormat agar dianggap pula telah terurai dan tertulis ulang serta menjadi bagian yang terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan terang dalam jawaban Tergugat;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 1, 2, dan 3 dapat Tergugat tanggapi adalah benar;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 4 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut, bahwa terhadap dalil posita No. 4 tersebut Tergugat sepakat, namun tidaklah terhadap obyek sengketa yang merupakan harta pembelian orang tua Tergugat sekalipun pembelian secara kredit oleh orang tua Tergugat tersebut dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian obyek sengketa adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 5 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut bahwa obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita No. 4 adalah bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta pembelian orang tua Tergugat dengan cara mencicil. Di mana uang muka pembelian rumah tersebut dibayar oleh orang tua Tergugat demikian cicilan setiap bulannya orang tua Tergugat yang membayar sampai lunas, dikarenakan waktu itu orang tua Tergugat merasa kasihan melihat Tergugat yang lagi hamil/mengandung anak pertama, rumah masih ngontrak, sehingga orang tua Tergugat merasa kasihan dan membeli rumah tersebut untuk menjadi tempat tinggal bersama;

Bahwa harta bersama yang murni diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan Tergugat uraikan secara lengkap Dalam Gugatan Rekonvensi;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 6 adalah tidak benar sebab obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta milik orang tua Tergugat dari hasil pembelian secara mengangsur sampai lunas dan diatasnamakan Tergugat untuk mempermudah pengurusannya. Jadi justru Penggugat yang tidak mempunyai itikat baik untuk membagi dua harta bersama berupa rumah dan mobil sebagaimana yang akan Tergugat uraikan Dalam Gugatan Rekonvensi.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 7, 8 dan 9 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut Tergugat sangat faham atas dalil posita No. 7, 8 dan 9 tersebut, namun terhadap obyek sengketa adalah bukan harta bersama melainkan harta orang tua Tergugat yang diperoleh dari membeli secara mengangsur untuk dijadikan tempat tinggal bersama;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No. 10 Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, sebab Obyek Sengketa bukan merupakan harta bersama melainkan harta

pembelian orang tua Tergugat yang diatasnakan Tergugat untuk memudahkan pengurusannya dikarenakan orang tua Tergugat bertempat tinggal di Lumajang;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita No. 11 Tergugat menolak dengan tegas, sebab dalam hukum perkawinan tidak mengenal uang dwangsom atau uang paksa dan karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita No. 12, Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut sebab Turut Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung atas gugatan harta bersama ini, sehingga gugatan yang demikian ini masuk katagori bbscuur libele atau rancu atau error in persona;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang semula sebagai Tergugat Konvensi maka dalam gugatan rekonvensi ini sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian juga sebaliknya Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi,

2. Bahwa segala apa yang telah terurai dan tertulis baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Konvensi mohon dengan hormat agar dianggap telah terurai dan tertulis ulang serta menjadi bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan dalam Jawaban pada pokok perkara pada poin No. 5 di atas, telah Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita No. 5 dalam gugatannya adalah bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan harta Pembelian orang tua Tergugat dengan cara mencicil. Di mana uang muka pembelian rumah tersebut dibayar oleh orang tua Tergugat demikian cicilan setiap bulannya orang tua Tergugat yang membayar sampai lunas, dikarenakan waktu itu orang tua Tergugat merasa

kasihan melihat Tergugat yang lagi hamil besar/mengandung anak pertama namun rumah masih ngontrak, sehingga orang tua Tergugat merasa kasihan dan membeli rumah tersebut untuk menjadi tempat tinggal bersama;

4. Bahwa harta gono gini atau harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan adalah berupa sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang dikenal dengan sebutan Perumahan XXXXXXXX 5 (XXXXXXX) Blok V, No.13, dengan harga nominal: Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Perumahan
- Timur : Rumah No. 12
- Selatan : Sawah warga
- Barat : Sawah warga

Untuk Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa Rekonvensi I.

b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Therios warna Putih, tahun 2011 yang dijual dengan harga Rp60.000.000,00 dan selanjutnya dibeli lagi 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota Cayla, warna Merah, No.Pol. N – 1902 – MF, dengan nominal harga Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa Rekonvensi II

5. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa I dan II nyata-nyata merupakan harta bersama, maka atas kedua Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II tersebut haruslah dibagi menjadi 2 bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila secara natura sulit dibagi dua, maka dilakukan pembagian secara In Natura dengan cara dilakukan lelang yang hasil atas lelang tersebut dibagi dua

kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Bahwa disamping Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II yang menjadi Obyek Harta Bersama Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat atau ditulis sendiri dan ditanda tangani di hadapan Pejabat Kepolisian Polres Probolinggo tanggal 4 Mei 2021. Di mana Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah kepada anak tunggalnya bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra, sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, namun oleh karena tidak dilakukan secara sungguh sungguh oleh Tergugat Rekonvensi (hanya diberikan selama 3 (tiga) bulan}, selanjutnya sejak Bulan XXXXXXXXTUS 2021 sampai dengan sekarang tidak diberikan lagi, maka mohon dengan hormat agar juga diputus dalam perkara ini dengan menyatakan :

- a. Menyatakan Sah Surat Pernyataan yang dibuat, ditulis dan ditandatangani sendiri sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut mandiri;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib menyelesaikan kewajiban pemberian uang nafkah anak tersebut yang tertunda mulai bulan XXXXXXXXTUS 2021 sampai dengan sekarang atau sekitar 40 bulan dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau $40 \times \text{Rp1.000.000,00} = \text{Rp.40.000.000,00-}$ (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Lintang Livina Ayunda Maura Putra melalui Penggugat Rekonvensi;

Atau untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa Rekonvensi III.

7. Bahwa atas nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana Obyek Sengketa Rekonvensi III, maka untuk menjamin dan memudahkan pembayarannya secara tunai dan

sekaligus akan dilakukan pemotongan atau pengurangan hak atau bagian Tergugat Rekonvensi sebatas sebesar Rp40.000.000,00 sebelum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa di samping itu dalam permohonan cerai yang diajukan Pemohon sekarang Tergugat Rekonvensi dalam perkara No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan/tuntutan nafkah berupa: Nafkah Iddah, Nafkah Mutah, Nafkah Madhiyah yang menjadi hak sepenuhnya istri setelah diceraikan suami, dan untuk itu melalui Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berkaitan dengan hak hak tersebut dengan jumlah dan perincian sebagai berikut :

a. Nafkah IddahSebesar :
Rp4.500.000,00

b. Nafkah Muth'ah Sebesar :
Rp40.000.000,00

c. Nafkah Madhiyah selama 3 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 atau selama 3 tahun lebih ditinggal selingkuh dan tidak menafkahi sebesar Rp15.000.000,00;

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung dengan bukti bukti dan saksi saksi yang kuat, maka agar dapatnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hak hak nafkah sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, jika perlu dengan bantuan polisi atau yang berwajib;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Abdi Negara atau Polisi atau dapat disamakan dengan PNS, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka Tergugat Rekonvensi selaku Abdi Negara / Polisi / PNS Wajib memberikan sepertiga gajinya kepada istri dan anaknya, masing masing kepada: Penggugat Rekonvensi 1/3 bagian, kepada anaknya 1/3 bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi sendiri 1/3 bagian, jika perlu melalui bendahara Polres Probolinggo;

11. Bahwa untuk menghindari agar obyek sengketa Rekonvensi I dan II dialihkan, dijual atau digadaikan maka mohon dengan hormat agar dapatnya dilakukan Sita Marital atas kedua Obyek Sengketa Rekonvensi tersebut;

12. Bahwa selanjutnya jika Gugatan Rekonvensi atas kedua Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II tersebut;

Demikian jawaban dari Tergugat sekaligus gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberi putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.. Dalam Eksepsi:.

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

C Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan bagian masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka atas Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II dilelang yang hasil penjualan lelang nantinya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra binti XXXXXXXXsampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra binti XXXXXXXXsejak bulan XXXXXXXXtusi 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024 atau selama 40 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri berupa masing masing:
 - Nafkah IddahSebesar : Rp4.500.000,00
 - Nafkah Muth'ah Sebesar : Rp40.000.000,00
 - Nafkah Madhiyah selama 3 tahun dari tahun 2017 s/d 2020 atau selama 3 tahun lebih ditinggal selingkuh dan tidak menafkahi sebesar Rp15.000.000,00;
- Menyatakan sah dan berharga sumpah Marital yang diletakkan atas kedua Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera meneyerahkan Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II guna dibagi dua masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dibagi secara natura maka dilakukan penjualan secara lelang yang hasil dari penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Jawaban:

1. Bahwa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat) menolak dengan tegas dalil-dalil kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan XXXXXXXX, diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, yang diuraikan berdasarkan Surat Ukur Nomor 81/Kelurahan XXXXXXXX/2012, Tanggal 2 November 2012, seluas 90 m², tercatat atas nama XXXXXXXX, yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

3. Bahwa berdasarkan system *database* pada Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan XXXXXXXX berasal dari pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan XXXXXXXX dengan riwayat tanah sebagai berikut:

a) Bahwa pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan XXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012 tercatat atas nama XXXXXXXX CS seluas 90 m² diperoleh melalui Proses Pemisahan sebagian Dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/XXXXXXX, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Tanggal 17 Juli Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx;

b) Bahwa pada 29 Desember tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui Jual Beli kepada XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo XXXXXXXX Nomor 198, tanggal 24 April 2012;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pencatatan pada Sertifikat Hak Milik 0xxxxxxxxx/Kelurahan

Xxxxxxxx telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa bagian jawaban dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Jawaban:

- a. Menerima jawaban gugatan Turut Tergugat seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);
- b. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terkait permohonan sita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah membaca gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membaca jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta jawaban dari Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 11 Nopember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Bahwa apabila dipelajari secara cermat eksepsi Tergugat mengenai eksepsi prosesual / cacat formil, dan eksepsi error in persona atau obscur libel atau rancu, dalam hal nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan atau ditulis "bin" di belakangnya, Pihak Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dalam pembagian harta bersama, tidaklah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana tersebut di atas, melainkan sudah masuk pada pembuktian pokok perkara dan untuk itu diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat tidak satupun yang dikecualikan dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali secara nyata yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat No.1, 2, 3, merupakan suatu bentuk pengakuan dari Tergugat yang tak terbantahkan lagi, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat No.4 s/d 10, adalah hak dari Tergugat untuk menerangkan semauanya, dan tentunya sebagaimana pasal 163 HIR yang menegaskan "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka*

orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu”, dan sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata juga berbunyi “Setiap yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, yang mana maksud dari pasal-pasal tersebut nantinya baik Tergugat dan Tergugat pada saat proses persidangan telah sama-sama diberikan leluasa untuk dapat membuktikan sebagaimana dalil yang diterangkan, sementara dalil Tergugat tersebut hanya dari bentuk kebohongan belaka sebab yang menjadi obyek sengketa saat ini, dahulunya diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masa perkawinan dengan sistem kredit, selanjutnya dibangun sebuah rumah diatas tanah tersebut dengan pertimbangan impian setelah rumah jadi/selesai akan menjadi rumah yang layak dan bxxxxxxx, dan agar bisa sesuai dengan keinginan impian;

5. Bahwa menanggapi dalil Tergugat yang lain dan selebihnya terlebih dahulu Penggugat sedikit menyarankan kepada Tergugat jangan bersikap egois dan serakah, sebab gugatan Penggugat dalam hal ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sempurna dan akurat dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dalam hal ini untuk dikabulkan;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat selebihnya, cukup Penggugat tolak dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengesampingkan dan akan Penggugat buktikan dalam Acara pembuktian nanti;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi, mohon dianggap terulang dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum atau tidak ada dasar hukumnya, oleh karena hukum Indonesia

menjamin hak setiap orang untuk menempuh upaya hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya;

Bahwa kemudian gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi tersebut wajib ditindaklanjuti sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena proses yang ditempuh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah benar menurut hukum acara perdata;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat akan membuktikan dalam Acara pembuktian dalam persidangan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

Replik terhadap Jawaban Turut Tergugat:

Bahwa Penggugat telah memaparkan secara jelas dan terang dalam gugatannya mengenai hubungan hukum Penggugat dengan tanah obyek sengketa, yaitu tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan. Sementara dalam gugatan Penggugat telah dipertegas bahwa dengan diajukannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar mengerti duduk persoalannya, dan karenanya secara hukum dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini, sebab sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Probolinggo, Penggugat telah melakukan upaya-upaya yang maksimal, yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa, sehingga dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama Probolinggo. Sehingga alasan Turut Tergugat yang menerangkan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima atau ditolak, hal tersebut haruslah dikesampingkan, dan justu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat untuk diterima seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban dalam eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex equo et bono*).

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

a. Bahwa segala hal yang termuat dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat Dalam Jawaban mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Eksepsi dalam Duplik ini;

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tanggapan Penggugat terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa Penggugat tidak secara spesifik menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, padahal jelas jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sebab Penggugat tidak menyebutkan nama atau identitas Penggugat maupun Tergugat secara lengkap, dengan tidak menyebutkan nama Penggugat dan Tergugat secara lengkap yakni Bin atau Binti siapa tentunya merupakan kesalahan fatal yang bersifat formil, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan tidak ditanggapi dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan cacat formil tersebut tentunya hal tersebut merupakan dapat dikatakan bahwa Penggugat secara diam diam telah membenarkan eksepsi Tergugat dan karena itu Tergugat tetap menyatakan pada Jawabannya;
- Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat berkaitan dengan error in persona juga tidak ditanggapi secara jelas dan spesifik, dimana Turut Tergugat tidak dibenarkan dijadikan pihak dalam perkara gugatan harta bersama, karena sebenarnya Turut Tergugat tidak terkait sama sekali dengan gugatan yang berkaitan dengan perolehan harta bersama. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian tersebut tergolong error in persona;

2. Dalam Pokok Perkara

- a.** Bahwa segala hal yang telah termuat dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara pada Jawaban Tergugat maupun Duplik Tergugat khususnya Dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis ulang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi “Dalam Pokok Perkara” pada Duplik ini;
- b.** Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam Jawabannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, untuk itu terhadap poin-poin jawaban Tergugat yang tidak dibantah secara tegas dan jelas oleh Penggugat dalam repliknya, mohon dianggap sebagai dalil jawaban Tergugat yang membenarkan dan tidak terbantahkan;
- c.** Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat pada poin 4 tersebut adalah merupakan suatu bentuk keputusan Penggugat sebab semua dalil dalil yang Tergugat uraikan dalam Jawaban Tergugat pada poin No. 4 s/d 10 adalah merupakan suatu kebenaran dan tidak dilarang sehingga sangatlah relevan jika Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi untuk itu akan Tergugat buktikan nantinya di persidangan;

d. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat pada poin No. 5 sama sekali tidak benar sebab dalil gugatan Penggugat disamping tidak benar juga tidak memenuhi syarat Formil sebuah gugatan dan karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

e. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin No. 6 adalah sekalipun menerangkan menolak dalil Jawaban Tergugat selebihnya tanpa memberikan sanggahan atas penolakan tersebut tentunya haruslah dikesampingkan;

3. Dalam Rekonvensi.

a. Bahwa segala apa yang telah terurai baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar dianggap telah tertulis ulang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;

b. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menanggapi secara jelas dan terinci satu persatu atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dianggap tidak terbantahkan dan tidak berlebihan jika Penggugat meminta gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Demikian Duplik ini Tergugat sampaikan, berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan *a quo* sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi

- a.** Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b.** Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tergolong Cacat Formil (Eksepsi Prosessual);
- c.** Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Duplik:

1. Bahwa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat) menolak dengan tegas dalil-dalil kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx, diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, yang diuraikan berdasarkan Surat Ukur Nomor 81/Xxxxxxxxx/2012, Tanggal 2 November 2012, seluas 90 m², tercatat atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa berdasarkan sistem *database* pada Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxx/Kwlurahan Xxxxxxxx berasal dari Pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1xxxx/Kelurahan Xxxxxxxx dengan riwayat tanah sebagai berikut:
 - a). Bahwa pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012 tercatat atas nama Xxxxxxxx CS seluas 90 m² diperoleh melalui Proses Pemisahan sebagian Dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Tanggal 17 Juli

Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx;

- b). Bahwa pada 29 Desember tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui Jual Beli kepada Xxxxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo Xxxxxxxx Nomor 198, Tanggal 24 April 2012;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pencatatan pada Sertifikat Hak Milik 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa bagian jawaban dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Duplik:

1. Menerima duplik gugatan turut tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan replik Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO);
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa terkait permohonan sita dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi dan membaca jawaban dari Tergugat Rekonvensi serta jawaban dari Turut Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 18 Nopember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konvensi dan rekonvensi, maka pembuktian terlebih dahulu dimulai dengan pembuktian konvensi dan dilanjutkan dengan pembuktian rekonvensi;

Bukti Konvensi:

Bukti Penggugat Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxtanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, bukti tersebut telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat Konvensi menyatakan tidak dapat menunjukkan asli akta cerai karena sudah diserahkan ke Kantor Urusan Agama, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama XXXXXXXX tanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama XxxxxxxxNomor 016603 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, bukti tersebut telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat Konvensi tidak menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;

B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah xxxxxxxxpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, xxxx xxxxxxxxxxxx:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena memiliki hubungan pertemanan;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi sejak masih sama-sama bujang dan mengenal Tergugat Konvensi setelah menikah dengan Penggugat Konvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa tanah di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXX, Triwung Kidul, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke objek tersebut sejak masih proses pembangunan;

-

Bahwa sebelum menghuni rumah tersebut, dahulu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah mengontrak di selatan rumah yang dibangun;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi yang membeli tanah tersebut. Saksi mengetahui karena Penggugat Konvensi cerita kepada saksi, sedangkan Tergugat Konvensi tidak pernah cerita;

-

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat Konvensi bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2012, sedangkan Tergugat Konvensi tidak pernah konfirmasi apapun;

-

Bahwa batas-batas rumah tersebut, sebelah barat adalah jalan perumahan, sebelah utara adalah rumah milik Pak XXXXXXXX, sebelah selatan adalah rumah Pak Bambang dan sebelah timur saksi tidak tahu;

-

Bahwa saksi terakhir melewati rumah tersebut tiga hari yang lalu;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penghuni dalam rumah tersebut atau tidak;

-

Bahwa pada saat tanah masih kosong saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, saksi hanya tahu saat proses pembangunan rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membangun rumah tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dana pembangunannya dari mana;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibangun rumah di Perumahan XXXXXXXX tersebut dibeli secara tunai ataukah kredit;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibangun oleh developer atau tidak;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut berupa tanah kaplingan atau perumahan;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi beli tanah dari developer atau tidak;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengadakan tasyakuran rumah baru atau tidak;

-

Bahwa dahulu ketika rumah selesai dibangun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih hidup bersama dalam rumah tangga;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 tersebut rumah langsung dibangun atau tidak;

-

Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat rumah tersebut sudah selesai Tergugat Konvensi dalam keadaan hamil atau tidak;

-

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut setelah rumah selesai dibangun;

-

Bahwa saksi mengetahui setelah rumah dibangun yang menghuni rumah tersebut adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

-

Bahwa pada saat saksi berkunjung keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mesra seperti biasanya;

-

Bahwa saksi berkunjung ke rumah tersebut setiap minggu sebanyak 2 kali;

-

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai di Lumajang;

-

Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat Konvensi tinggal di Klakah Lumajang dan Tergugat Konvensi tinggal di Lumajang;

-

Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai polisi dan Tergugat Konvensi sebagai perawat di RSUD Dr Moh. Saleh;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berumah tangga di Jalan XXXXXXXX, Triwung Kidul, XXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi kepada saksi, bahwa Penggugat Konvensi beli tanah di perumahan, namun tidak tahu berapa harga nominal tanah tersebut;

-

Bahwa saksi bersama Penggugat Konvensi pernah melihat orang sedang bekerja pada saat rumah dibangun namun tanpa ditemani Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saat Penggugat Konvensi masih berumah tangga dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi bercerita kepada saksi bahwa rumah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat Konvensi. Namun saksi tidak pernah melihat bentuk sertifikat ataupun prosesnya;

-

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensii alasan nama sertifikat atas nama Tergugat Konvensi karena sayang dengan Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah tersebut saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta anaknya;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi kepada saksi, bahwa Penggugat Konvensi saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi saat ini tinggal di perumahan di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi tinggal bersama istri barunya;

-

Bahwa saksi pernah jadi saksi dari Penggugat Konvensi saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi cerai di Pengadilan Agama Lumajang;

-

Bahwa saksi mengetahui dalam perkara perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menggugat harta gono gini;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena saksi berteman dengan Penggugat Konvensi sejak tahun 2012 karena diperkenalkan oleh suami saksi;

-

Bahwa suami saksi mengenal Penggugat Konvensi pada waktu Penggugat Konvensi dinas di Wonomerto dan menjadi teman nongkrong;

-

Bahwa saksi lebih sering berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi ketimbang Tergugat Konvensi;

-

Bahwa menurut cerita dari suami saksi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tahun 2019 di Lumajang;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa tanah di atasnya berdiri

rumah di Jalan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX xxxx
XXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;

-

Bahwa saat saksi berkunjung baik pagi, siang ataupun malam di rumah tersebut tidak ada orang lain selain mereka bertiga;

-

Bahwa saksi melihat ada foto lain di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tapi tidak ingat foto siapa;

-

Bahwa saat saksi berkunjung pertama kali, Penggugat Konvensi memberitahu bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli secara tunai ataukah kredit;

-

Bahwa saksi mengetahui di sekitar area tanah dan rumah tersebut padat rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah tersebut developer ataukah Penggugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembangunan rumah tersebut, tahunya rumah sudah jadi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran pajak tanah dan bangunan tersebut;

-

Bahwa saksi mengetahui pada saat awal mula menghuni rumah tersebut Tergugat Konvensi dalam keadaan hamil;

-

Bahwa batas-batas rumah tersebut, sebelah utara rumah milik Pak XXXXXXXX, sebelah selatan tidak tahu, sebelah timur tidak tahu dan sebelah barat adalah jalan perumahan;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi, rumah tersebut sudah memiliki sertifikat, namun saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat rumah tersebut;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi, sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi akrab dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi saat ini tinggal di perumahan di Kraksaan;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi tinggal bersama istri barunya;

-

Bahwa setelah bercerai Tergugat Konvensi tinggal di Lumajang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi ataukah belum;

-

Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai polisi dan Tergugat Konvensi sebagai perawat di RSUD Dr. Moh. Saleh;

-

Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tersebut berpenghuni karena pintu terbuka, ada jemuran dan ada orang duduk-duduk di depan rumah, namun saksi tidak tahu siapa yang menghuni rumah tersebut;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi, rumah tersebut dikontrak orang lain dua bulan lalu;

-

Bahwa saksi berkunjung ke rumah tersebut setahun 4 (empat) kali;

-

Bahwa saksi mengetahui setelah dibangun yang menghuni rumah tersebut adalah Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan anaknya;

-

Bahwa menurut cerita dari Penggugat Konvensi, tanah dan rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 saat rumah tersebut sudah jadi;

-

Bahwa Tergugat Konvensi mengatakan kepada saksi bahwa rumah itu merupakan rumah milik bersama namun Sertifikat atas nama Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi pernah masuk ke dalam rumahnya namun hanya di ruang tamu saja;

-

Bahwa saksi melihat ada foto pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di dinding ruang tamu;

-

Bahwa saksi tidak ikut menjadi saksi saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sidang perceraian di Lumajang;

-

Bahwa Penggugat Konvensi saat ini tinggal di rumah istri barunya di sebuah perumahan, namun saksi tidak mengetahui nama perumahannya;

-

Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan;

-

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi dahulu bekerja di bagian ICU dan sekarang di Ruang Bugenvil;

Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan mencukupkan bukti-bukti konvensinya;

Bukti Tergugat Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx. tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda T;

B. Bukti Saksi

Bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah xxxxxxxxpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang:

-

Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat Konvensi dan mengenal Penggugat Konvensi;

-

Bahwa dahulu ketika masih hidup bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah mengontrak di Kraksaan, lalu mengontrak di jalan arah ke Bromo;

-

Bahwa saksi mengetahui pada saat mengontrak pertama kali Tergugat Konvensi belum hamil, lalu saat mengontrak kedua kalinya Tergugat Konvensi hamil lalu cari rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui dari ibu Tergugat Konvensi bahwa yang membeli rumah tersebut adalah ibu kandung Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi;

-

Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 saat saksi sudah bekerja dan menikah;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung 2 kali ke rumah Tergugat Konvensi yang di Perumahan XXXXXXXX sebelum punya anak 1 kali, setelah punya anak satu kali;

-

Bahwa pada saat saksi berkunjung, rumah tersebut sudah jadi;

-

Bahwa saksi mengetahui pembelian tersebut berupa rumah karena bahan-bahannya dari developer namun desainnya oleh pribadi;

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu kandung Tergugat Konvensi yang membelikan rumah tersebut karena ibu kandung Tergugat Konvensi pernah menitipkan uang ke saksi untuk diberikan kepada Tergugat Konvensi;

-

Bahwa nominal uang yang dititipkan oleh ibu kandung Tergugat Konvensi kepada saksi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kadang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa saksi lupa berapa kali ibu kandung Tergugat Konvensi menitipkan uang kepada saksi;

-

Bahwa nominal uang terbesar yang dititipkan oleh ibu kandung Tergugat Konvensi kepada saksi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-

Bahwa ibu kandung Tergugat Konvensi memberikan uang tersebut kepada Tergugat Konvensi sekitar tahun 2012-2013;

-

Bahwa pada saat uang tersebut dititipkan rumah tersebut sudah jadi;

-

Bahwa saksi mengetahui tujuan ibu kandung Tergugat Konvensi memberikan uang tersebut untuk membayar KPR;

-

Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit dan yang melunasinya adalah ibu kandung Tergugat Konvensi saat proses perceraian berlangsung;

-

Bahwa menurut cerita ibu kandung Tergugat Konvensi, yang memberikan uang untuk pelunasan adalah ibu kandung Tergugat Konvensi, dan yang membayarkan pelunasan adalah Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi pernah melihat langsung bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui angsuran KPR rumah tersebut di bawah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa ibu kandung Tergugat Konvensi menitipkan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Tergugat Konvensi lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk membayar angsuran rumah;

-

Bahwa yang menghuni rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi, dan anaknya;

-

Bahwa saksi mengetahui di rumah tersebut ada foto pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

-

Bahwa di rumah tersebut tidak ada foto lain selain foto pernikahan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

-

Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengklaim rumah tersebut adalah miliknya;

-

Bahwa rumah tersebut pernah dikontrakkan 2 (dua) tahun lalu, kalau sekarang tidak tahu apakah kosong atau tidak;

-

Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai perawat di RSUD Dr Moh. Saleh di bagian medik dalam dan Penggugat Konvensi sebagai polisi;

-

Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memiliki anak 1 orang;

-

Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah lagi dan Tergugat Konvensi belum menikah lagi;

-

Bahwa batas-batas rumah dari Tergugat Konvensi saksi lupa, yang saksi ingat sisi depan jalan perumahan;

-

Bahwa yang menguasai Sertifikat rumah tersebut adalah ibu kandung Tergugat Konvensi;

-

Bahwa letak rumah tersebut di Perumahan XXXXXXXX letaknya kalau dari Lumajang sebelum terminal, persisnya saksi kurang paham;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang muka rumah tersebut;

-

Bahwa saksi berhenti mendapat titipan uang dari ibu kandung Tergugat Konvensi sejak Tergugat Konvensi sering pulang ke Lumajang, sehingga uang langsung diberikan kepada Tergugat Konvensi;

-

Bahwa ibu kandung Tergugat Konvensi melunasi rumah tersebut tahun 2020 awal Covid, sebelum mereka cerai sudah lunas;

-

Bahwa yang menguasai rumah tersebut sekarang Tergugat Konvensi karena kunci juga dibawa oleh Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pelunasan rumah tersebut;

-

Bahwa alasan Sertifikat dipegang oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi karena merasa memiliki rumah tersebut karena ibu yang membayar dan melunasi rumah tersebut;

-

Bahwa Tergugat Konvensi ketika menempati rumah dalam keadaan hamil;

-

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi ada tasyakuran rumah baru;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;

-

Bahwa rumah tersebut ada kamar 2, satu kamar ada kamar mandi di dalam ada bath tub-nya, dan satu kamar mandi di luar dekat dapur;

-

Bahwa rumah tersebut di antara rumah lainnya termasuk rumah yang besar;

-

Bahwa rumah tersebut tidak bertingkat;

-

Bahwa saat ibu kandung Tergugat Konvensi memberikan uang kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sedang baik-baik saja;

-

Bahwa yang mengontrakkan rumah adalah Tergugat Konvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dikontrakkan kepada siapa;

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx:

-

Bahwa saksi sebagai teman Tergugat Konvensi sejak ia masih gadis;

-

Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui wajah Penggugat Konvensi;

-

Bahwa Tergugat Konvensi telah bercerai;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memiliki harta bersama;

-

Bahwa dahulu Tergugat Konvensi pernah ngontrak di Kraksaan selama 1 tahun dan di XXXXXXXX selama 1 tahun, baru setelah itu Tergugat Konvensi cerita jika dibeli rumah oleh orang tua Tergugat Konvensi;

-

Bahwa orang tua Tergugat Konvensi membelikan rumah di Perumahan XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut pada saat rumah sudah jadi dan saat masih rukun;

-

Bahwa rumah tersebut sama kondisinya dengan rumah lainnya di perumahan;

-

Bahwa rumah tersebut memiliki loteng;

-

Bahwa saksi tidak melihat foto di rumah tersebut;

-

Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/ punya anak 1 orang namun anaknya di Lumajang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli secara tunai ataupun kredit;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun rumah tersebut developer atau dibangun oleh Tergugat Konvensi;

-

Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi perawat di RSUD Dr Moh. Saleh sedangkan Penggugat Konvensi katanya polisi;

-

Bahwa Tergugat Konvensi belum menikah lagi sedangkan Penggugat Konvensi saksi tidak mengetahuinya;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Konvensi sering pulang pergi ke Lumajang;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang di Perumahan XXXXXXXX siapa yang menempati sekarang;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Sertifikat Hak Milik rumah Tergugat Konvensi;

-

Bahwa setelah bercerai Tergugat Konvensi masih tinggal di rumah tersebut;

-

Bahwa Tergugat Konvensi tinggal di rumah tersebut sendiri, anaknya tidak ada;

-

Bahwa saksi berkomunikasi langsung dengan Tergugat Konvensi sekitar 2-3 bulan lalu, sedangkan lewat telfon kurang lebih seminggu lalu;

-

Bahwa saksi diundang Tergugat Konvensi pada saat tasyakuran rumah baru;

-

Bahwa banyak orang yang diundang pada saat tasyakuran rumah baru;

-

Bahwa ibu kandung dan adik dari Tergugat Konvensi hadir di acara tasyakuran tersebut;

-

Bahwa saksi diberitahu masalah pembelian rumah tersebut dibelikan oleh ibu kandung Tergugat Konvensi setelah tasyakuran rumah baru;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada foto di rumah tersebut;

-

Bahwa saksi mengetahui warna cat rumah tersebut orange, awalnya warna putih;

-

Bahwa saksi diundang Tergugat Konvensi untuk menghadiri tasyakuran rumah baru melalui telfon;

-

Bahwa pada saat tasyakuran saksi duduk di dalam rumah;

-

Bahwa pada saat itu banyak laki-laki, sehingga saksi tidak mengetahui di mana Penggugat Konvensi berada;

-

Bahwa saksi bertemu dengan ibu kandung Tergugat Konvensi dan salaman di luar rumah lalu saksi masuk ke dalam dan tidak duduk berdampingan dengan ibunya;

-

Bahwa menu tasyakuran yang saksi dapat adalah nasi kotak;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembelian rumah secara detail hanya tahu berdasarkan cerita jika dibelikan oleh ibu kandung Tergugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bukti Turut Tergugat Konvensi

Bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 0xxxxxxx/Xxxxxxxx, terbit tanggal 28 Desember 2012 atas nama Xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda TT.1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor xxx/Xxxxxxxx/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda TT.2;
3. Fotokopi bundel warkah tanah atas nama Xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda TT.3;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bukti Rekonvensi:

Bukti Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama pembuat pernyataan Xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.1;
2. Foto rumah, mobil Calya dan mobil Terios, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat Rekonvensi tidak dapat

menunjukkan aslinya karena foto tersebut diperoleh dari hasil transfer alih media, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.2;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bukti Tergugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. *Compact disk* berupa video, bukti tersebut telah diputar di persidangan dan diperlihatkan kepada para pihak, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda TR;

B. Bukti Saksi

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah xxxxxxxxpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 5, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi namun tidak kenal dengan Penggugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai isteri baru dari Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi menikah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2022;

-

Bahwa saksi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal di Perumahan XXXXXXXXX, Kelurahan Kebonagung, Kraksaan;

-

Bahwa rumah tersebut diperoleh sebelum saksi menikah dengan Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari XXXXXXXXsepuu saksi;

-

Bahwa saksi membeli rumah tersebut tahun 2018 sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa pada saat pembelian sudah ada rumah di atas tanah tersebut;

-

Bahwa saksi membelinya dari pemilik sebelumnya seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

-

Bahwa sistem pembayaran pembelian rumah tersebut secara mencicil;

-

Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut sebelah utara jalan perumahan, sebelah timur rumah Pak Subhan, sebelah selatan sawah tidak tahu milik siapa dan sebelah barat tanah kosong tidak tahu milik siapa;

-

Bahwa tidak ada Sertifikat hak milik atas pembelian yang saksi lakukan hanya akta jual beli;

-

Bahwa saat ini pembayaran rumah tersebut belum lunas;

-

Bahwa saksi lupa kekurangan pembayaran rumah tersebut yang belum dilunasi hingga saat ini;

-

Bahwa selama ini tidak ada yang mengklaim kepemilikan tanah dan rumah tersebut;

- Bahwa saksi memiliki mobil merek Cayla Nopol XXXXXXXX;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh dari orang tua saksi sebelum saksi menikah dan saat ini mobil tersebut saksi yang kuasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mobil Terios warna putih;
- Bahwa sistem pembayaran rumah tersebut setiap bulannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang muka terlebih dahulu baru membayar secara mencicil;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pembelian mobil Calya merah dilakukan secara cash oleh orang tua saksi dan mobil tersebut merupakan mobil bekas;
- Bahwa rumah tersebut langsung ditempati setelah saksi beli;
- Bahwa asal usul rumah tersebut tahun 2017 diperoleh oleh sepupu saksi yang bernama Umi, lalu tahun 2018 dijual kepada saksi;
- Bahwa rumah dan mobil sebagaimana dalam bukti PR.2 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi yang tinggal di rumah dan memakai mobil tersebut;
- Bahwa kondisi rumah di foto berbeda dengan pada saat tahun 2018;

-

Bahwa kondisi bangunan dan cat berbeda antara rumah di foto dengan rumah saat ini;

-

Bahwa kondisi rumah saat ini sesuai dengan foto;

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini ikut tinggal di rumah saksi dan saksi yang membeli rumah tersebut;

-

Bahwa saksi yang saat ini memegang dokumen akta jual beli antara Xxxxxxxxdengan developer;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu sepupu beli tanah dan rumah kepada siapa;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui sepupu saksi membeli ke developer atau kepada siapa;

-

Bahwa selain akta jual beli tidak ada dokumen pembelian lain yang dijadikan dasar transaksi antara saksi dengan sepupu saksi;

-

Bahwa ada kuitansi pembelian antara penjual dengan sepupu saksi;

-

Bahwa saksi lupa berapa nominal yang tertulis di dalam kuitansi;

-

Bahwa sepupu saksi tidak mematok batas akhir pelunasan cicilan rumah tersebut;

-

Bahwa saksi menempati rumah tersebut sejak tahun 2019 bersama sapupu saksi yang menjual rumah tersebut;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi antara Umi dengan penjual;

-

Bahwa saksi melakukan akad pembelian dan melakukan cicilan pada tahun 2018;

2. SAKSI 6, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi namun tidak kenal dengan Penggugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi sebagai sepupu dari isteri Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah dan rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi dan isterinya di Kraksaan karena dahulu tanah dan rumah tersebut milik saksi;

-

Bahwa perumahan tersebut namanya perumahan XXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari developer dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta);

-

Bahwa sistem pembayaran rumah tersebut adalah kredit;

-

Bahwa rumah tersebut awalnya saksi beli tahun 2017, kemudian setelah 1 tahun saksi mengangsur di-*take over* oleh isteri Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa jumlah uang saksi yang disetor ke developer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

-

Bahwa proses KPR rumah tersebut selama 16 (enam belas) tahun;

-

Bahwa jumlah angsurannya setiap bulannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

-

Bahwa rumah tersebut type 36;

-

Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut sebelah utara jalan perumahan, sebelah timur rumah tidak tahu milik siapa, sebelah selatan sawah tidak tahu milik siapa dan sebelah barat sawah tidak tahu milik siapa;

-

Bahwa bukti pembelian antara saksi dengan isteri Tergugat Rekonvensi berupa kuitansi jual beli;

-

Bahwa nominal yang tertera di kuitansi tersebut senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

-

Bahwa saksi dengan isteri Tergugat Rekonvensi melanjutkan akad *take over* secara lisan saja;

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi dan istrinya yang menempati rumah tersebut sekarang;

-

Bahwa bentuk rumah sesuai kondisinya dengan foto yang dijadikan bukti PR.2, tetapi pada tahun 2017 bentuk rumah tidak demikian;

-

Bahwa bentuk rumah tersebut berubah sebelum Tergugat Rekonvensi menikahi sepupu saksi;

-

Bahwa saksi mengetahui mobil merah milik istri Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut merek apa;

-

Bahwa istri Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil tersebut sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi mengetahui tidak ada mobil lain di rumah tersebut;

-

Bahwa bank BTPN Syariah yang digunakan untuk pembayaran KPR;

-

Bahwa pihak bank tidak mengetahui bahwa rumah tersebut telah di *take over* oleh isteri Tergugat Rekonvensi karena hanya omongan berdua saja antara saksi dengan istri Tergugat Rekonvensi sehingga pembayarannya tetap pada rekening yang sama milik saksi;

-

Bahwa saksi lupa kapan mobil tersebut sudah dimiliki oleh isteri Tergugat Rekonvensi, yang jelas sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi mobil tersebut sudah ada;

-

Bahwa saksi tidak memiliki dokumen lain selain dokumen akad jual beli antara saksi dengan developer;

-

Bahwa Sertifikat hak milik masih ditahan oleh bank karena sebagai agunan selama masa KPR;

-

Bahwa alasan saksi menjual rumah tersebut kepada istri Tergugat Rekonvensi karena saksi tidak sanggup membayar angsurannya, selain itu waktu itu istri Tergugat Rekonvensi tengah mencari rumah, daripada mencari yang lain lalu saksi menyarankan agar rumah saksi saja yang dibeli;

-

Bahwa istri Tergugat Rekonvensi yang memegang surat akad jual beli antara saksi dengan developer;

-

Bahwa tidak ada dokumen pembelian lainnya antara saksi dengan istri Tergugat Rekonvensi, hanya kuitansi dan akad jual beli itu saja;

-

Bahwa jumlah keseluruhan pembelian rumah tersebut kepada developer Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah keseluruhan angsuran selama 16 (enam belas) tahun;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah video yang dijadikan bukti TR.1;

-

Bahwa sistem pembayaran rumah tersebut saat ini dari istri Tergugat Rekonvensi kepada bank melalui transfer ke rekening BTPN Syariah milik saksi;

-

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah masuk dari saksi ke developer awalnya tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh istri Tergugat Rekonvensi kepada developer saat awal membayar rumah tersebut;

-

Bahwa uang yang disetorkan kepada developer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak mengurangi jumlah angsuran atau tenor pembiayaan, tetap Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

-

Bahwa saksi lupa nominal kompensasi yang ada di kuitansi sebagai tanda jual beli antara saksi dengan istri Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh istri Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2018 setelah pembelian bersama dengan saksi namun saksi tidak setiap hari menemani;

-

Bahwa akad saksi lakukan dengan developer sejak tahun 2017;

-

Bahwa saksi melakukan akad pembelian dan melakukan cicilan pada tahun 2018;

3. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, xxxx xxxxxxxxxxxx:

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena memiliki hubungan pertemanan dengan Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Rekonvensi di Kraksaan sebanyak 2 kali ketika Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-

Bahwa menurut cerita dari Tergugat Rekonvensi, rumah yang ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik istri baru dari Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah tersebut;

-

Bahwa saksi mengetahui ada mobil Calya merah di kediaman Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul mobil Calya merah tersebut;

-

Bahwa saksi melihat ada mobil Terios warna putih namun saksi tidak mengetahui darimana perolehan mobil Terios warna putih tersebut;

-

Bahwa mobil Terios warna putih sudah dijual saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih rukun;

-

Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi mobil tersebut sudah tidak ada di kediaman Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual mobil Terios warna putih tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi;

-

Bahwa mobil Terios warna putih tersebut dijual sebelum perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terios tersebut dijual sebelum cerai;

-

Bahwa Terios tersebut dijual saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih rukun;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 10 Desember 2024 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk terlebih dahulu membayar biaya pemeriksaan setempat atas objek gugatan konvensi dan oleh karena Penggugat Konvensi telah membayar biaya pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara gugatan konvensi yang pelaksanaannya dilakukan pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas perkara konvensi diperoleh data mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Perum XXXXXXXX Jalan XXXXXXXX, XXXXXXXX, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, saat ini dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas obyek sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 10 Desember 2024 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk terlebih dahulu membayar biaya pemeriksaan setempat atas objek gugatan rekonvensi sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk itu, namun Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah tersebut sehingga pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan

kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kraksaan, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara Waris No.370/Pdt.G/2024/PA.Prob.;

Bahwa pada agenda sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir di persidangan dan dilanjutkan dengan proses Mediasi (*termasuk masing-masing pihak didalamnya telah mengajukan rexxxxxxx dalam proses mediasi yang diajukan kepada hakim mediator*) ;

Bahwa telah diusahakan untuk perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya selanjutnya dilanjut gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, melalui kuasanya yang pada pokoknya seperti tersebut dalam jawabannya secara lengkap dianggap telah tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa Penggugat telah menanggapi secara tertulis Jawaban Tergugat tersebut dalam Repliknya yang pada pokoknya seperti tersebut dalam Replik secara lengkap dianggap telah tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya seperti tersebut dalam Dupliknya secara lengkap dianggap telah tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotocopy nazegeling yang telah diajukan dihadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah juga telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotocopy nazegeling yang telah diajukan dihadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara *A quo* (*namun bukti*

surat tersebut hanya berupa photocopy buram yang tidak jelas dari copy surat);

Bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan, yaitu 4 (empat) orang Saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian/ sama, antara saksi yang satu dengan saksi-saksi yang lain secara fakta yang terungkap dalam persidangan telah sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berbeda dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu dalam dalil-dalil bantahannya yang diajukan dihadapan persidangan secara tertulis kepada majelis hakim, termasuk terhadap hal yang berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti pendukung terhadap dalil-dalilnya, tidak mengajukan saksi sama sekali dalam persidangan, selain hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang tidak relevan dan tidak jelas untuk dipertimbangkan dalam perkara Aquo, sebab bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa dibaca secara jelas dan ditambah lagi hanya dari copy saja;

Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*),

Bahwa telah terungkap secara jelas secara pemeriksaan setempat dilapangan terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, yaitu osengketa adalah benar meliputi Sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum Bayuangga Jalan Xxxxxxxx Xxxxxxxx No.2 Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas :

Utara : dahulu Xxxxxxxx, saat ini ditempati oleh orang lain

Timur : Xxxxxxxx

Barat : Jalan

Selatan: Xxxxxxxx

Saat ini dikuasai secara utuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan masih belum ada pembagian jelas secara hukum;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi dapat disimpulkan bahwasanya:

Dalam Eksepsi

Bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Bahwa apabila dipelajari secara cermat eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Prosesual/Cacat Formil, dan Eksepsi Error In persona atau Obscuur Libel atau rancu, dalam hal Nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan atau ditulis "bin" di belakangnya, Pihak Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dalam pembagian harta bersama, tidaklah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana tersebut di atas, melainkan sudah masuk pada pembuktian pokok perkara dan untuk itu diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Randuagung Kabupaten Lumajang, pada tanggal 10 April 2009, sebagaimana tercatat dalam register Nomor: xxxxxxxx, dan setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tempat tinggal bersama di Perum Bayuangga Jl.Xxxxxxxx Xxxxxxxx No.2 Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Kademangan xxxx xxxxxxxxxxxx, dan

kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dalam perkara No. xxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Lmj pada tanggal 09 Pebruari 2021, sebagaimana terurai dalam Akta Cerai No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang;

2. Bahwa sesuai bukti surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, diperoleh fakta pada saat Penggugat dan Tergugat masih Terikat dalam tali perkawinan, diperoleh harta dalam Perkawinan (Harta Bersama) berupa: Sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum Bayuangga Jalan Xxxxxxxx Xxxxxxxx No.2 Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Xxxxxxxx

Timur : Xxxxxxxx

Barat : Jalan

Selatan : Xxxxxxxx

Saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya dalam perkara Aquo disebut tanah Obyek Sengketa ;

3. Bahwa sebagaimana point 1 dan 2 diatas, dimana obyek sengketa hingga sampai saat ini masih belum ada pembagian jelas menurut hukum terhadap Harta-Harta yang diperoleh/didapat dalam masa Perkawinan, dimana seyogyanya harta yang diperoleh didalam ikatan tali perkawinan antara suami-istri yang merupakan harta bersama adalah wajib untuk dibagi bersama sebagai akibat hukum terjadinya suatu perceraian, maka terhadap harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak istri, atau ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) sama besar.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai harta bersama didalam perkawinan, harta benda yang didapat dan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

adalah menjadi harta bersama, sebagaimana di atur di dalam Pasal 35 Ayat(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi harta bersama”.

5. Bahwa selanjutnya telah diatur pula prinsip-prinsip/hak dari pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 97, yang berbunyi :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wujud harta bersama dapat berupa sebagai berikut :

Pasal 91, yang berbunyi :

(5) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*

(6) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*

(7) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*

(8) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;*

Bahwa selain berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No.120 K/Sip./1960 menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami isteri;

Bahwa sehingga dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera dalam point/angka 5 (lima) gugatan *a quo* tersebut di atas, Demi hukum haruslah dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yaitu diperoleh dalam kurun waktu sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sampai dengan telah dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya secara keseluruhan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya., di tambah lagi dengan dukungan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yang semakin mebuatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka secara hukum seluruh petitum dari gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk dikabulkan;

Bahwa berkaitan dengan hal itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima jawaban dalam Eksepsi Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa Sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Xxxxxxxx

Timur : Xxxxxxxx

Barat : Jalan

Selatan : Xxxxxxxx

yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat. Jika ternyata Tergugat

tidak bersedia ataupun mempersulit pembagian 50% : 50% untuk Penggugat secara sukarela, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan Sita Eksekusi, dan kemudian dilelang /dijual dan hasilnya selanjutnya dibagi dua, dan sebelumnya dikurangi dengan biaya - biaya yang timbul;

4. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa Harta Bersama sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Menolak dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex equo et bono*);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada dalil dalil jawabannya dan dalil dalil dupliknya;
- II. Bahwa selanjutnya setelah tahap mediasi tidak tercapai, maka dilakukanlah sidang pembacaan gugatan dan Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya;
- III. Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Jawabannya yang berisi Eksepsi mengenai gugatan Cacat Formil dan seterusnya yang akan Tergugat uraikan di bawah ini;

IV. Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Bukti bertanda P-1, berupa KTP Penggugat;

Terhadap bukti bertanda P.1 berupa KTP Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;

2. Bukti bertanda P-2, berupa Akta Cerai Legalisasi;

Terhadap bukti ini tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;

3. Bukti bertanda P-3, berupa : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Terhadap bukti ini dapat Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa sekalipun Pendaftaran tersebut menerangkan atas nama Tergugat, namun sebagaimana keterangan saksi yang diajukan Tergugat yakni 1. Saksi Xxxxxxxx dan 2. Saksixxxxxxxxx menerangkan:

1. Saksi Xxxxxxxx menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Obyek Sengketa tersebut yang membelikan adalah Ibu Saksi dengan cara mengangsur, karena Ibu saksi merasa kasihan kasihan kepada Tergugat (kakak saksi) yang saat itu sedang hamil harus pindah pindah kontrakan, bahkan uang muka (DP) pembelian Obyek Sengket adalah berasal dari uang ibu saksi, sedangkan yang mengangsur juga Ibu saksi karena saksi sering dititipi ibu saksi uang untuk bayar angsuran rumah dan oleh saksi langsung diberikan kepada kakak saksi (Tergugat);

2. Bahwa saksixxxxxxxxx juga menerangkan bahwa saat selamatan menempati rumah baru (Obyek Sengketa) saksi diundang oleh Tergugat dan Tergugat bilang kepada saksi kalau rumah baru itu dibelikan ibunya;

4. Bukti bertanda P-4, berupa SPPT Tahun 2017 atas nama Tergugat.

Terhadap Bukti P.4 ini dapat Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa SPPT adalah bukan bukti kepemilikan hak, namun

merupakan pembayaran pajak atas nama Tergugat, sedangkan pembelian obyek sengketa yang sebenarnya adalah Ibu Tergugat karena waktu itu Ibu Tergugat merasa kasihan kepada Tergugat (anaknya) yang saat itu masih kontrak, sedangkan kenapa diatas namakan Tergugat karena semata mata untuk memudahkan pengurusan dan pembayaran;

5. Bukti bertanda P-5 berupa Putusan Perkara Permohonan Cerai yang Diajukan Penggugat, Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Lmj., tanggal 23 Maret 2021;

Terhadap Bukti ini dapat Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa bukti tersebut adalah benar dan Termohon (Tergugat sekarang) tidak mengajukan banding dikarenakan sebelum pengajuan Permohonan Termohon mengetahui kalau Pemohon (Penggugat sekarang) selingkuh dan tertangkap tangan saat digrebek di rumah yang sekarang ditempati;

Dan terhadap bukti putusan ini mohon dianggap juga sebagai bukti dalam gugatan rekonvensi;

B. Saksi-saksi:

1. Xxxxxxxx, menerangkan dibawah xxxxxxxx pah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman lama Pemohon sewaktu saksi masih bujang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Jalan Xxxxxxxx.
- Bahwa rumah itu yang beli siapa saksi tidak tahu persis, tapi kata Mas Putra yang beli Mas Putra.
- Siapa yang menempati rumah itu saat ini, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa.
- Bahwa pembangunannya tahu yang membangun Pak Putra.
- Bahwa Pak Putra beli Tanah bukan Perumahan.

- Bahwa saksi tidak tahu belinya tersebut dengan cara kredit atau kes saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat sangat keberatan karena disamping keterangan tidak benar keterangan saksi banyak diberitahu oleh Penggugat atau tidak mengetahui sendiri, sehingga keterangan saksi yang demikian tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai nilai pembuktian;

2. Dewi Arianti, memberikan keterangan dibawah xxxxxxxx sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Xxxxxxxx.
- Bahwa keterangan saksi hamper sama dari suaminya / saksi Xxxxxxxx yang semuanya keterangan hanya sebatas diberi tahu pak Putra dan suaminya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat sangat keberatan karena disamping keterangan tidak benar keterangan saksi banyak diberitahu oleh Penggugat dan suaminya/saksi Xxxxxxxx atau dengan kata lain keterangan yang diberikan saksi hanya sebatas diberitahu Penggugat atau tidak mengetahui sendiri, sehingga keterangan saksi yang demikian tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai nilai pembuktian;

V. Bahwa selanjutnya kami Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Bukti bertanda T-1 dan TR.1, berupa Akta Cerai
2. Bukti bertanda T-1 dan TR.1, berupa Surat Pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah membuat Surat Pernyataan tersebut dihadapan Petinggi Polres Probolinggo dan dalam pelaksanaannya hanya dibayarkan 3 bulan, selanjutnya sampai sekarang

3. Bukti bertanda T-1 dan TR.1, berupa foto-foto Obyek Sengketa Rekonvensi I dan Obyek Sengketa Rekonvensi II;

B. Saksi-Saksi antara lain:

1. XXXXXXXX, menerangkan dibawah XXXXXXXXpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Tergugat;
- Bahwa saksi saksi tahu sebebekum Penggugat dan Tergugat bercerai mereka tinggal di Perumahan;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut di Perumahan Bayuangga jalan XXXXXXXX;
- Bahwa sebelum tinggal diperumahan mereka Kontrak yang I di Kraksaan, kemudian kontrak yang ke II di Probolinggo dekat Perumahan yang ditinggali;
- Bahwa rumah tersebut yang membeli adalah Ibu saksi, karena Ibu saksi kasihan melihat Tergugat sering pindah pindah kontrakan, dan saat itu Tergugat lagi hamil, sehingga Ibu saksi membeli rumah itu untuk tempat tinggal;
- Bahwa rumah itu dibeli Ibu saksi dengan cara mengangsur;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar DP atau uang muka adalah uang Ibu saksi;
- Bahwa berapa DP-nya waktu itu saksi lupa;
- Bahwa yang mengangsur pembelian rumah tersebut adalah Ibu saksi sendiri, karena saksi sering dititipi uang angsuran untuk diberikan kepada Tergugat;
- Berapa kali saksi dititipi uang angsuran oleh ibu saksi, saksi menerangkan sering ada lebih dari 10 kali,
- Bahwa kalau saksi tidak dititipi biasanya Tergugat yang datang ke Lumajang (rumah ibu saksi) untuk mengambil uang angsuran;

- Bahwa benar saksi tahu persis yang membeli rumah tersebut adalah ibu saksi sendiri, sebab Ibunya merasa khsian melihat Tergugat yang sering pindah pindah kontrakan;
- Bahwa ibu saksi membelikan rumah itu untuk ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengangsur angsuran rumah Obyek Sengketa adalah Ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu sisa angsuran atas Obyek Sengketa juga yang membayar ibu saksi;
- Bahwa sisa pembayaran angsuran rumah Obyek Sengketa yang melunasi adalah Ibu saksi / Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pelunasan tersebut setelah mereka bercerai.
- Bahwa saksi pada saat Tergugat dan Penggugat menempati rumah pertama kali diundang untuk tasyakuran;
- Bahwa yang datang waktu itu, Saksi, Ibu Saksi, Penggugat dan Tergugat serta tetangga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, karena keterangan saksi tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana pada saat itu Tergugat masih berstatus Honorer, sedangkan Pengggat baru beberapa tahun menjadi polisi, Bahkan pada saat mau menikah Penggugat menjaminkan Surat Keputusannya untuk dipinjamkan uang, sehingga pada awal menikah praktis kondisi mereka susah karena harus membayar angsuran pinjamannya, sedangkan Tergugat masih Honorer yang gajinya sangat kecil sekali;

2. xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah xxxxxxxx pah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Widia sejak sebelum menikah;
- Bahwa Wedia menikah dengan Pak Putra;
- Bahwa sekarang mereka bercerai;

- Bahwa waktu bercerai saksi tidak tahu;
 - Bahwa waktu awal menikah mereka kontrak di Kraksaan.
 - Bahwa kemudian pindah Kontrak lagi di Probolinggo;
 - Bahwa saksi beberapa kali berkunjung kerumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu rumah itu yang membeli adalah Ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari Tergugat sendiri sewaktu saksi diundang saat tasyakuran, dimana waktu itu saksi cerita sendiri kalau rumah dibelikan ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi waktu itu datang, yang datang waktu itu banyak, ada ibu Tergugat, adik Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, karena memang sesuai faktanya;

C. Saksi – saksi dalam Rekonvensi.

A. Yang diajukan Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa Dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar bukti Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi berupa : P.2 Akta Cerai Legalisasi dan Bukti P.5. berupa Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. xxxxxPdt.G/2020/PA.Lmj. tanggal, 23 Maret 2021, dianggap sebagai bukti Penggugat Rekonvensi dikarenakan adanya keterkaitan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan saksi saksi dikarenakan saksi yang bersebelahan dengan Tergugat Rekonvensi awalnya bersedia, namun kemudian membatalkan kehadirannya karena takut dan nggak enak sama Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kejujuran Tergugat Rekonvensi;

B. Saksi dari Tergugat Rekonvensi

1. Saksi xxxx, menerangkan di bawah xxxxxxxxxpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Istri dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi sejak tahun 2022 menjadi istri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan XXXXXXXX., Kel. XXXXXXXX Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;
- Bahwa tanah dan rumah itu milik saksi yang dibeli dari sepupu saksi bernama Umi Maidah Hamzah;
- Bahwa saksi membeli tahun 2018 dengan harga Rp180.000.000,00;
- Bahwa saksi beli dengan DP. Rp50.000.000,00 dan yang membayar uang angsuran kepada saksi sebesar Rp900.000,00 perbulan;
- Bahwa uang DP itu diberikan kepada XXXXXXXXdengan cara oper kredit atau mengangsur;
- Batas batasnya: Utara: Jalan Perumahan, Timur: Pak Suherman, Selatan: Sawah /Tidak Tahu, Barat: Tidak Tahu;
- Bahwa Tanah dan Rumah yang dibeli belum ada sertifikatnya;
- Bahwa dari 2017 angsuran saksi yang bayar, sedangkan pembeliannya saksi tahun 2018;
- Bahwa benar ada mobil warna merah, Toyota Cayla, Nool : N-1002 MF;
- Bahwa mobil tersebut dibeli ayah saksi tahun 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan, dan diragukan kebenarannya, sebab:

- 1.** Keterangan saksi yang menerangkan membeli tanah dan rumah atau Obyek Sengketa Rekonvensi I sama sekali saksi tidak bisa menunjukkan bukti bukti pembeliannya.
- 2.** Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi terkait Obyek Sengketa Rekonvensi II, saksi juga tidak bisa menunjukkan kebenaran berupa kuitansi pembeliannya.
- 3.** Bahwa kebohongan pembelian OSR I dapat dilihat dari uang DP. Pembelian RP50.000.000,00 (Berarti sisa Rp130.000.000,) diberikan kepada saksi Umi Maidah Hamzah,

sedangkan XXXXXXXX menerangkan Uang DP dari saksi Bu Ria dibayarkan ke bank, namun anehnya tidak mengurangi angsuran;

4. Bahwa oleh karena pembelian OSR I dan OSR II dibeli tahun 2017 dan 2019 patut diduga Pembelian OSR I dan II tersebut masih dalam status perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi II adalah oleh Tergugat Rekonvensi, hanya saja oleh karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang polisi dan saat itu sudah terjadi perselisihan, maka pembelian dua OSR bisa saja diatasnamakan orang lain;

2. Saksi xxxx, menerangkan di bawah xxxxxxxx pah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi menerangkan kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Istrinya yang sekarang;
- Bahwa awalnya saksi ditanyakan bakaw dengan Istri Pak Putra yaitu Bu Ria, masih Bu Lik saksi, tapi kemudian dirubah sepupu saksi.
- Bahwa saksi pernah membeli Tanah dan rumah Tahun 2017, dengan harga Rp180.000.000,00 dengan cara mengangsur sebesar Rp900.000,00 per bulan.
- Bahwa selanjutnya tahun 2018, tanah dan rumah saksi yaitu OSR I dijual kepada saksi Bu Ria dengan harga Rp180.000.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bu Ria membeli Tanah Dan Rumah yang sekarang ditempati di Perumahan tersebut dengan membayar DP atau uang muka Rp50.000.000,00 dan Uang Muka sebesar Rp50.000.000,00 dibayarkan ke Bank.
- Bahwa setelah ditanya setelah uang angsurang sebesar Rp50.000.000,00 dibayarkan ke bank, kemudian berapa angsuran perbulannya, saksi menjelaskan tetap Rp900.000,00 perbulan;

- Koq bisa tetap angsurannya, padahal sudah dibayarkan uang DP Rp500.000.000,00 kan seharusnya hutang pokoknya berkurang sehingga angsurannya menjadi lebih kecil, saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa mobil berupa OSR II warnah merah tersebut milik saksi Bu Ria;
- Dibeli kapan dan harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap bukti video yang diajukan Tergugat Rekonvensi saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan, dan diragukan kebenarannya, sebab:

1. Keterangan saksi yang menerangkan membeli Tanah Dan Rumah atau Obyek Sengketa Rekonvensi I keterangan berbeda dengan saksi Bu Ria/ Istri Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi terkait Obyek Sengketa Rekonvensi II, saksi juga tidak bisa menunjukkan kebenaran khususnya kapan dibeli dan dengan harga berapa saksi tidak tahu;
3. Bahwa kebohongan saksi atas pembelian OSR I dapat dilihat dari uang DP. Pembelian RP50.000.000,00 (Berarti sia Rp130.000.000,00) diberikan kepada saksi Umi Maidah Hamzah, sedangkan Xxxxxxxxmenerangkan Uang DP dari saksi Bu Ria dibayarkan Ke Bank, namun anehnya tidak mengurangi angsuran;
4. Bahwa oleh karena pembelian OSR I dan OSR II dibeli tahun 2017 dan 2019 patut diduga Pembelian OSR I dan II tersebut masih dalam status perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi II adalah oleh Tergugat Rekonvensi, hanya saja oleh karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang polisi dan saat itu sudah terjadi perselisihan, maka pembelian dua OSR bisa saja diatas namakan orang lain;
3. Xxxxxxxx, menerangkan dibah xxxxxxxxpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah di Perumahan XXXXXXXX Kraksaan;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah istrinya Pak Putra sekarang.
- Bahwa saksi tahu karena diceritai Pak Putra/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar saksi sebelumnya mempunyai mobil Terios warna putih saat masih dengan xxx;
- Bahwa mobil tersebut (OSR. II) telah dijual oleh Pak Putra.
- Mengenai berapa lakunya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi ini Penggugat menolak, kecuali atas keterangannya terkait OSR II yang diperoleh saat belum cerai dengan Penggugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Pak Putra/Penggugat Rekonvensi;

Kesimpulan:

A. Dalam Eksepsi.

a. Bahwa terhadap Eksepsi oleh karena atas Eksepsi Tergugat terkait:

- i. Ekaepsi Prosesual atau gugatan Cacat Formal dan;
- ii. Eksepsi Error In Persona;

Sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam Jawaban secaba hukum khususnya Hukum Acara Peradilan Agama haruslah dapat diterima dan dikabulkan;

b. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Konvensi.

- Bahwa terungkap fakta hukum bahwa sekalipun Obyek Sengketa dibeli pada saat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya yang membeli Obyek Sengketa tersebut adalah Ibu Tergugat, mengingat saat itu Ibu Tergugat merasa kasihan melihat Tergugat yang sedang hamil sering pindah pindah kontrakan

(dua kali), sehingga Ibu Tergugat membelikan Rumah Obyek Sengketa tersebut untuk ditinggali oleh Tergugat dan suaminya;

- Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikannya, keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat keterangannya hanya sebatas diberitahu Penggugat/Pak Putra, saksi tidak mengetahui sendiri;
- Bahwa dari keterangan saksi Tergugat yakni Saksi XXXXXXXX menerangkan mengetahui sendiri bahwa yang membeli rumah Obyek Sengketa tersebut adalah Ibu Saksi/Ibu Tergugat;
- Bahwa pembelian Rumah Obyek Sengketa tersebut dilakukan dengan cara mengangsur, dimana saksi mengetahui sendiri bahwa uang DP atau uang muka pembelian Rumah tersebut dari Ibunya, sekalipun saksi tidak tahu persis berapa uang DP-nya;
- Bahwa saksi juga mengetahui sendiri yang mengangsur angsuran rumah Obyek Sengketa adalah Ibu Saksi atau Ibu Tergugat karena saksi sering disuruh Ibu saksi untuk meyerahkan uang angsuran rumah kepada Tergugat Rekonvensi, yang besarnya kadang Rp2.000.000,00 kadang Rp2.500.000,00;
- Berapa kali saksi disuruh ibu saksi membayar uang angsuran, saksi menerangkan sering, lebih dari 10 kali;
- Bahwa jika saksi tidak dititipi uanh angsuran oleh ibu saksi kadang Tergugat sendiri yang langsung diberi oleh ibu saksi saat pulang kerumah di Lumajang;
- Bahwa saksi juga mengetahui yang membayar lunas uang angsuran adalah Ibu saksi;
- Pelunasan angsuran tersebut dibayar ibu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat dan sertifikatnya dipegang oleh Ibu Tergugat;

C. Dalam Rekonvensi_

- 1.** Keterangan saksi yang menerangkan membeli Tanah Dan Rumah atau Obyek Sengketa Rekonvensi I sama sekali saksi tidak bisa menunjukkan bukti bukti pembeliannya;

2. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi terkait Obyek Sengketa Rekonvensi II, saksi juga tidak bisa menunjukkan kebenaran berupa kuitansi pembeliannya;
3. Bahwa kebohongan pembelian OSR I dapat dilihat dari uang DP. Pembelian RP50.000.000,00 (Berarti sia Rp130.000.000,00) diberikan kepada saksi Umi Maidah Hamzah, sedangkan Xxxxxxxxmenerangkan Uang DP dari saksi Bu Ria dibayarkan Ke Bank, namun anehnya tidak mengurangi angsuran;
4. Bahwa oleh karena pembelian OSR I dan OSR II dibeli tahun 2017 dan 2019 patut diduga Pembelian OSR I dan II tersebut masih dalam status perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi II adalah oleh Tergugat Rekonvensi, hanya saja oleh karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang polisi dan saat itu sudah terjadi perselisihan, maka pembelian dua OSR bisa saja diatas namakan orang lain;
5. Bahwa atas keterangan saksi ini Penggugat menolak, kecuali atas keterangannya terkait OSR II yang diperoleh saat belum cerai dengan Penggugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Pak Putra / Penggugat Rekovpensi;
6. Bahwa terhadap hak hak istri dan anak berupa Nafkah Iddah, Nafkah Muth'ah, Nafkah Madiyah dan Nafkah anak sampai anak Dewasa sebagaimana Foto Copy Surat Pernyataan yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan aslinya ada di Polres Probolinggo dan dikaitkan dengan bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa : Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Lmj., tanggal 23 Maret 2021, memang melum pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Lumajang, sehingga oleh karena hal tersebut merupakan hak hak istri dan anak setelah Tergugat diceraikan oleh Penggugat, maka sangatlah patut untuk dikabulkan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan telah Tergugat uraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan

dan atau mempertahankan semua dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan Tergugat justru telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya.

Berdasarkan segala apa yang Tergugat uraikan di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

B. Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, sebagaimana yang tertuang dan terurai dalam jawaban Tergugat;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

E. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Kesimpulan

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Probolinggo (turut tergugat) menolak dengan tegas dalil-dalil kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx, diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, yang diuraikan berdasarkan Surat Ukur Nomor xxx/Xxxxxxxx/2012, Tanggal 2 November 2012, seluas 90 m², tercatat atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

3. Bahwa pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012 tercatat atas nama Xxxxxxxx CS seluas 90 m² diperoleh

melalui Proses Pemisahan sebagian Dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Tanggal 17 Juli Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx;

4. Bahwa pada 29 Desember Tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui Jual Beli kepada Xxxxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo Xxxxxxxx Nomor 198, Tanggal 24 April 2012;

5. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dalam memproses pencatatan pada Sertifikat Hak Milik 0xxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx:

a. Tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

b. Tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

c. Telah dengan cermat, teliti dan sudah dengan hati-hati dalam memproses Pendaftaran hak atas tanah tersebut di atas;

6. Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx merupakan instansi Pelayanan Publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang bersifat Administrasi/Melaksanakan Tata Usaha Negara;

Dari uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Kesimpulan:

- a.** Menerima kesimpulan Turut Tergugat seluruhnya;
- b.** Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
- b. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) H.I.R. jika gugatan mengenai barang tetap/tidak bergerak, maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan konvensi berada di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yakni bahwa subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukan sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang relevan bertanda T di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan T telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Alat bukti P.1 dan T sesuai aslinya, sedangkan bukti P.2 meskipun tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti yang dilegalisir dianggap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen aslinya karena legalisasi adalah proses pengesahan dokumen yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menyatakan bahwa dokumen tersebut benar

dan sesuai dengan aslinya. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti P.1, P.2, dan T tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan T dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu sebagai suami istri yang sah, kemudian bercerai pada tanggal 23 Maret 2021, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum/legal standing Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1.-----

Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 16 XXXXXXXXTUS 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register xxx tanggal 28 XXXXXXXXTUS 2024;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan XXXXXXXXPah dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Prayuda Rudy Nurcahya, S.H.;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ardjawas, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

5.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan XXXXXXXXPah dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Ardjawas, S.H.;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Reza Ardena, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

7.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan XXXXXXXXPah dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Reza Ardena, S.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 21 XXXXXXXXtus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register xxxx tanggal 28 XXXXXXXXtus 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hasmoko Budijono, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan XXXXXXXXpah dari Pengadilan Tinggi xxxx atas nama Hasmoko Budijono, S.H., M.H.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmoko Budijono, S.H., M.H.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Daeng Mahardika, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan XXXXXXXXpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya atas Daeng Mahardika, S.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Nomor xxx tanggal 26 XXXXXXXXtus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 195/Kuasa/VIII/2024/PA.Prob tanggal 28 XXXXXXXXtus 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Muljosantoso
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXX Muljosantoso, S.H.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuna Wahyu Apriyani, S.ST;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Yuna Wahyu Apriyani, S.ST;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenni Azyra Pramadhawardani;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Yenni Azyra P., S.H.;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safril Novaluardi;
9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Safril Novaluardi, S.H.;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yopie Martha Kurniawan Ashari;
11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Yopie Martha K.A., S.H.;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Rudyanto;

13. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas Fajar Rudyanto, S.H.;

14. Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa instansi pemerintah yang menjadi pihak dalam perkara dapat diwakili oleh pegawai atau pejabat yang diberi surat kuasa untuk mewakili instansi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam

Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib berxxxxxxxpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan landasan keabsahan penerima kuasa dari Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat maupun kuasa dari institusi negara untuk beracara di pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya bernama Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., Ardjawas, S.H. dan Reza Ardena, S.H., telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

2.-----
Bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada kuasa hukumnya bernama Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan Daeng Mahardika, S.H., telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

3.-----
Bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi kepada kuasanya bernama Yuna Wahyu Apriyani, S.ST. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx), Yenni Azyra Pramadhawardani, S.H.

(Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx), Safril Novaluardi, S.H. (Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx), Yopie Martha Kurniawan Ashari, S.H. (Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx), dan Fajar Rudyanto, S.H., telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

Upaya Damai

--Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi berkaitan dengan eksepsi prosesuil dan error in persona;

Menimbang, bahwa jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 136 HIR. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Tentang Eksepsi Prosesuil/Cacat Formil*

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena di belakang nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan Penggugat Bin siapa, demikian juga Tergugat Binti siapa yang merupakan syarat formil suatu gugatan yang diajukan menurut hukum Islam dan karena itu gugatan yang demikian tersebut adalah cacat formil dan karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terkait eksepsi yang pada pokoknya tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Bahwa apabila dipelajari secara cermat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi prosesual /cacat formil, dan eksepsi error in persona atau obscur libel ata rancu, dalam hal nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan atau ditulis "bin" di belakangnya, sudah masuk pada pembuktian pokok perkara dan untuk itu diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara para pihak terkait pokok eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 HIR gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, seperti nama, tempat tinggal, dan informasi lain yang relevan untuk membedakan pihak tersebut. Selama identitas pihak sudah jelas dan tidak menimbulkan keraguan tentang siapa pihak-pihak yang terlibat, maka gugatan tetap dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman "bin" dan "binti" dalam surat gugatan bukan merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sengketa harta bersama. Dengan kata lain, tidak disebutkannya "bin" dan "binti" dalam gugatan tidak otomatis menjadikan gugatan kabur, tidak jelas, atau cacat formil, sepanjang identitas pihak-pihak yang terlibat dapat diidentifikasi dengan jelas. Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan identitas para pihak agar tidak terjadi salah orang dan ternyata pihak yang hadir sesuai dengan identitas dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait gugatan cacat formil dinyatakan ditolak;

2. *Tentang Eksepsi Error in Persona dan Obscur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi karena memasukkan Kepala Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxx xxxxx di Surabaya Cq. Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai pihak Turut Tergugat, sehingga gugatan obscur libel atau rancu, atau tergolong error in persona sebab dalam perkara gugatan harta bersama pihak Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak terkait dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terkait eksepsi terkait pihak Turut Tergugat yang dinyatakan sama sekali tidak ada hubungannya dalam pembagian harta bersama, tidaklah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dalam perkara ini merupakan kewajiban hukum yang mutlak dipenuhi agar gugatan tidak kurang pihak (plurium litis consortium). Kantor Pertanahan adalah pihak yang tepat dan memiliki legal standing dalam perkara ini karena berkaitan langsung dengan produk hukum sertifikat tanah yang dikeluarkannya sebagai bagian dari objek sengketa konvensi. Keterlibatan Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab tindakan administrasi yang dilakukan dalam menerbitkan, mencatat, atau membatalkan sertifikat tanah. Selain itu Kantor Pertanahan berkedudukan sebagai institusi resmi yang akan menjalankan isi putusan pengadilan yang apabila tidak dijadikan sebagai pihak berperkara, maka efektivitas putusan pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait gugatan obscure libel dan error in persona dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maupun yang telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA/Prob terkait permohonan sita perkara konvensi, dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara;

Penegasan dalil

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesni dengan dalil bahwa selama perkawinan

memiliki harta bersama berupa barang tetap sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, terletak di Perum xxxxxxxx Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxx, No.2, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, dengan batas-batas Utara: xxxxxxxx, Timur: xxxxxxxx, Barat: Jalan, Selatan: xxxxxxxx, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama adalah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.. Jika ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. tidak bersedia ataupun mempersulit pembagian 50% : 50% secara sukarela, maka terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan sita eksekusi, dan kemudian dilelang/dijual dan hasilnya selanjutnya dibagi dua, dan sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.lalai memenuhi isi putusan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ per hari dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Jawaban Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokok jawabannya membantah objek sengketa konvensi dikategorikan sebagai harta bersama, sebab harta dimaksud merupakan pembelian orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara kredit dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Uang muka pembelian rumah maupun cicilan bulanan dibayar sampai lunas oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan waktu itu orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kasihan melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang hamil/mengandung anak pertama, rumah masih mengontrak. Rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjadi tempat tinggal bersama dan diatasnamakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya

mempermudah pengurusannya dikarenakan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Lumajang;

Jawaban Turut Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada pokok jawabannya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pencatatan pada Sertifikat Hak Milik 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx, diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, yang diuraikan berdasarkan Surat Ukur Nomor 81/Kelurahan Xxxxxxxx/2012 tanggal 2 November 2012, seluas 90 m², tercatat atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Berdasarkan sistem *database* pada Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx berasal dari pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx dengan riwayat tanah pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx tercatat atas nama Xxxxxxxx CS seluas 90 m² diperoleh melalui proses pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 17 Juli Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx. Pada tanggal 29 Desember tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui jual beli kepada Xxxxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo Xxxxxxxx Nomor 198 tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya telah dimuat dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana diuraikan dalam duduksi perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan, SHM No.xxxxxxxx, yang terletak di Perum xxxxxxxx Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxx, No.2, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, dengan batas-batas Utara: xxxxxxxx; Timur: xxxxxxxx; Barat: Jalan; Selatan: xxxxxxxx, adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?
2. Apakah benar objek sengketa sebagaimana pokok sengketa poin 1 merupakan harta milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara kredit dan diatasnamakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya mempermudah pengurusannya?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Maka dari itu, kepada para pihak dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalilnya masing-masing. Hal ini selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung

jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan xxxxxxxxpah ada pada orang yang menyangkal.

Alat Bukti Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah xxxxxxxxpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Alat bukti P.1, P.3, P.4 sesuai aslinya, sedangkan bukti P.2 dan P.5 meskipun tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti yang dilegalisir dianggap memiliki kekuatan hukum

yang setara dengan dokumen aslinya karena legalisasi adalah proses pengesahan dokumen yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menyatakan bahwa dokumen tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka keterangan saksi yang bersesuaian antara satu sama lainnya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berumah tangga di Jalan XXXXXXXX, Triwung Kidul, XXXXXXXX xxxx
XXXXXXXXXXXX;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa tanah di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXX, Triwung Kidul, XXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke objek tersebut;

-

Bahwa batas-batas rumah tersebut, sebelah utara rumah milik Pak XXXXXXXX, sebelah selatan tidak tahu, sebelah timur tidak tahu dan sebelah barat adalah jalan perumahan;

-

Bahwa dahulu ketika rumah selesai dibangun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih hidup bersama dalam rumah tangga;

-

Bahwa saksi mengetahui setelah rumah dibangun yang menghuni rumah tersebut adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta anaknya;

-

Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai polisi dan Tergugat Konvensi sebagai perawat di RSUD Dr Moh. Saleh;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi saat ini tinggal di perumahan di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo bersama istri barunya;

Alat Bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah XXXXXXXXpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sesuai aslinya, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti T tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka keterangan saksi yang bersesuaian antara satu sama lainnya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa dahulu ketika masih hidup bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah mengontrak di Kraksaan, lalu mengontrak di Perumahan XXXXXXXX;

-

Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memiliki anak 1 orang;

-

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi yang di Perumahan Bayuangga;

-

Bahwa pada saat saksi berkunjung, rumah tersebut sudah jadi;

-

Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi sebagai perawat di RSUD Dr Moh. Saleh;

-

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi ada tasyakuran rumah baru;

Alat Bukti Turut Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1, TT.2, TT.3 di persidangan;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TT.1, TT.2, TT.3 telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sesuai aslinya, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.1, TT.2, TT.3 dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR;

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa gugatan konvensi dan diperoleh data mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx. Sehingga amanat ketentuan Pasal 153 HIR. jo. Pasal 211-214 Rv jis. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 yang mewajibkan harta tidak bergerak untuk dilakukan pemeriksaan setempat, dinyatakan telah terpenuhi;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, bukti T dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dahulu sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2009 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra, lahir tanggal 3 Desember 2012, yang saat ini berada dalam pengasuhan/hadlanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun pada tanggal 23 Maret 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan bukti TT.1, TT.2, TT.3 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bersesuaian serta hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa objek sengketa gugatan konvensi berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, adalah harta yang diperoleh pada tahun 2012, berdasarkan Surat Ukur Nomor 81/Kelurahan Xxxxxxxx/2012 tanggal 2 November 2012. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx berasal dari pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx dengan riwayat tanah pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx tercatat atas nama Xxxxxxxx CS seluas 90 m² diperoleh melalui proses pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 17 Juli Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx. Pada tanggal 29 Desember tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui jual beli kepada Xxxxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo Xxxxxxxx Nomor 198 tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan bukti TT.1, TT.2, TT.3 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bersesuaian serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa harta yang dibeli pada tahun 2012 tersebut diperoleh pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait bantahan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta yang menjadi objek sengketa merupakan harta milik ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan cara mencicil dan diatasnamakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya mudah pengurusannya, ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya. Hanya satu orang saksi yang bernama SAKSI 3 yang menerangkan bahwa ibu kandung Tergugat Konvensi sering menitipkan uang untuk mencicil angsuran KPR dan melunasinya. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menguatkannya dengan alat bukti lain yang mendukung bukti kepemilikan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jawaban Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan duplik Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang bersesuaian, hasil pemeriksaan setempat dan kesimpulan para pihak, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2009 dihadapan Pejabat PPN Kantor

Urusan Agama Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 April 2009;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai anak bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 3 Desember 2012, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadlanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi resmi bercerai di Pengadilan Agama Lumajang;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah memiliki harta bersama yang diperoleh pada tahun 2012 berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx berasal dari pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx dengan riwayat tanah pada mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxx tercatat atas nama Xxxxxxxx CS seluas 90 m² diperoleh melalui proses pemisahan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx/Xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 1986 berdasarkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tanggal 17 Juli Tahun 2009 Nomor xxxxxxxx dan Persetujuan Prinsip Tanggal 04 November 2009 Nomor xxxxxxxx. Pada tanggal 29 Desember tahun 2012 terdapat catatan peralihan melalui jual beli kepada Xxxxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli, yang dibuat oleh PPAT Probolinggo Xxxxxxxx Nomor 198 tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (1) dan (2) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama tunduk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana disebutkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terungkap fakta tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal pengaturan harta bersamanya, maka mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi juga berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (3) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dan menghindari putusan non-eksekutabel, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (3) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, dalam putusan perkara harta bersama yang objeknya berupa benda tidak bergerak, Majelis Hakim perlu memuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun pihak yang menguasai objek sengketa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengosongkan objek perkara harta bersama berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.001 RW.004, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx, sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (4) tentang permohonan sita telah

diuraikan dalam Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 11 Nopember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (5) tentang tuntutan dwangsom, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 606 a RV menyebutkan bahwa sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya menurut Pasal 606 b RV menyatakan apabila putusan tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa/dwangsom pada mulanya dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, namun dalam praktik peradilan di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata penerapan dwangsom dapat dibenarkan. Kendati demikian penerapan dwangsom tidak berlaku terhadap perkara yang melibatkan kewajiban pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* mekanisme eksekusi yang dijadikan opsi dalam pembagian harta bersama dilakukan melalui lelang melalui Kantor Lelang Negara, maka sudah pasti pelaksanaan isi putusan dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang. Maka itu, petitum gugatan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (5) tentang tuntutan dwangsom dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (6) tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menegakkan prinsip kehati-hatian di mana perkara ini masih terbuka upaya hukum bagi para pihak, kemudian syarat dilakukannya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorerbaar bij voorraad*) diperlukan jaminan yang nilainya seimbang dengan objek eksekusi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (6) ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (7) tentang perintah kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini, menurut Majelis Hakim Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pencatatan pada Sertifikat Hak Milik 0xxxxxxxxx/Kelurahan Xxxxxxxxx sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Jika di kemudian hari akan dilakukan peralihan hak

oleh para pihak terhadap objek sengketa sebagai akibat hukum dari putusan ini, hal itu menjadi kewenangan Kantor Pertanahan untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat administratif/mekasanakan tata usaha negara. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka (7) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam konvensi dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait dengan harta bersama, nafkah anak, nafkah terutang anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi yang di dalamnya menggabungkan antara hukum orang (*person recht*) dengan hukum benda (*zaken recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai penjelasannya, hal tersebut demi tercapainya asas sederhana, cepat, biaya ringan. Selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait harta bersama, nafkah anak, nafkah terutang anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencakup gugatan harta bersama, nafkah

anak, nafkah terutang anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang Harta Bersama

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut harta gono gini atau harta bersama yang didalilkan diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang dikenal dengan sebutan Perumahan XXXXXXXX 5 (XXXXXXX) Blok xxx, No.xxxx, dengan harga nominal Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Perumahan
- Timur : Rumah No. 12
- Selatan : Sawah warga
- Barat : Sawah warga

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Rekonvensi I;

b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Therios warna putih, tahun 2011 yang dijual dengan harga Rp60.000.000,00 dan selanjutnya dibeli lagi 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota Cayla, warna Merah, No.Pol. N – 1902 – MF, dengan nominal harga Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa I dan II nyata-nyata merupakan harta bersama, maka atas kedua Obyek Sengketa Rekonvensi I dan II tersebut haruslah dibagi menjadi 2 bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila secara natura sulit dibagi dua, maka dilakukan pembagian secara In Natura dengan cara dilakukan lelang yang hasil atas lelang tersebut dibagi

dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing masing ½ (setengah) bagian;

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selengkapnya telah dimuat dalam replik dan duplik rekonvensi masing-masing sebagaimana diuraikan dalam duduki perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Objek Sengketa Rekonvensi I adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?
3. Apakah benar Objek Sengketa Rekonvensi II adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Maka dari itu, kepada para pihak dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalilnya masing-masing;

Alat Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.2, di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda PR.2 telah diberi meterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya karena foto tersebut diperoleh dari hasil transfer alih media;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.2 dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak pula mengajukan saksi ahli untuk menerangkan bahwa alat bukti elektronik tersebut bukan rekayasa digital, sehingga berdasarkan Pasal Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti tiga orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah xxxxxxxx pah yang pokok-pokok keterangannya selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka keterangan saksi yang bersesuaian antara satu sama lainnya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa Objek Sengketa Rekonvensi I diperoleh sebelum Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan istri barunya yang bernama Nurul Komariyah;

-

Bahwa Nurul Komariyah membeli Objek Sengketa Rekonvensi I dari sepupunya bernama Umi Maidah Hamzah;

-

Bahwa Nurul Komariyah membeli Objek Sengketa Rekonvensi I dari sepupunya pada tahun 2018 sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa sistem pembayaran pembelian Objek Sengketa Rekonvensi I antara Nurul komariyah dengan sepupunya dilakukan secara mencicil;

-

Bahwa batas-batas rumah tersebut sebelah utara jalan perumahan, sebelah timur rumah Pak Subhan, sebelah selatan sawah tidak tahu milik siapa dan sebelah barat tanah kosong tidak tahu milik siapa;

-

Bahwa asal usul rumah tersebut tahun 2017 diperoleh oleh Umi Maidah Hamzah, lalu tahun 2018 dijual kepada Nurul Komariyah;

-

Bahwa selanjutnya Nurul Komariyah yang membayar cicilan setiap bulan melalui rekening sepupunya;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek Sengketa Rekonvensi I karena tidak ada sama sekali alat bukti yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Objek Sengketa Rekonvensi I. Dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam

kesimpulannya yang menyatakan bahwa pembelian Objek Sengketa Rekonvensi I pada tahun 2017 dan 2019 patut diduga dibelikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru dapat membuktikan bahwa Objek Sengketa Rekonvensi I diperoleh oleh Nurul Komariyah (istri baru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) jauh sebelum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikahi Nurul Komariyah. Objek tersebut dibeli Nurul Komariyah dari sepupunya bernama XXXXXXXX pada tahun 2018 dengan cara mencicil. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan perbedaan keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perihal nominal uang yang dibayarkan dalam perjanjian jual beli, melainkan lebih mempertimbangkan sejak kapan harta tersebut diperoleh untuk memastikan apakah harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataukah murni harta bawaan milik Nurul Komariyah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan rekonvensi atas Objek Sengketa Rekonvensi I dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek Sengketa Rekonvensi II karena tidak ada sama sekali alat bukti yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Objek Sengketa Rekonvensi II. Dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa pembelian Objek Sengketa Rekonvensi II pada tahun 2017 dan 2019 patut diduga dibelikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru dapat membuktikan bahwa Objek Sengketa Rekonvensi II berupa Mobil Calya warna merah telah lama digunakan oleh Nurul Komariyah (istri baru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) jauh sebelum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikahi Nurul Komariyah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR,

gugatan reconvensi atas Objek Sengketa Reconvensi II berupa mobil Toyota Therios warna putih dan mobil merk Toyota Cayla warna Merah, No. Pol. XXXXXXXX harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa petitum gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi terkait harta bersama harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan reconvensi terkait harta bersama telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi terkait pembagian harta atas Objek Sengketa Reconvensi I dan Objek Sengketa Reconvensi II juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan sita dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi atas Objek Sengketa Reconvensi I dan II telah dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Sela Nomor 370/Pdt.G/2024/PA/Prob. Oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 3 Desember 2012 sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi. Namun Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum gugatannya tidak menyebutkan nominalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait reconvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan reconvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Reconvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat bertanda PR.1 di persidangan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan secara materiil isi bukti tersebut tidak dapat terbaca dengan baik, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.1 tidak dapat menunjukkan aslinya padahal menurut Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli, maka petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar bukti PR.2 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda TR. di persidangan. Bukti tersebut berupa *compact disk* berisi video yang telah melalui proses alih media, telah diputar di persidangan dan diperlihatkan kepada para pihak. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak pula mengajukan saksi ahli untuk menerangkan bahwa alat bukti elektronik tersebut bukan rekayasa digital, sehingga berdasarkan Pasal Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya secara bersesuaian menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai polisi, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Saleh xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan standar Majelis Hakim dalam menentukan besaran nominal nafkah anak adalah estimasi inflasi tahun 2024 dan menurut Bank Indonesia inflasi sebesar 3.2%, sehingga biaya hidup per kapita/orang di xxxx xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp1.514.373,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin biaya hidup dan tumbuh kembang anak secara layak dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki penghasilan tetap sebagai polisi, Majelis Hakim berpendapat nominal nafkah untuk satu orang anak yang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, di mana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Xxxxxxxx, lahir tanggal 3 Desember 2012 harus disertai kenaikan 10% dari nominal yang ditetapkan dalam setiap tahun (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* yang pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 3 Desember 2012, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait nafkah anak beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Tentang Nafkah Terutang Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah terutang anak bernama Lintang Livina Ayunda Maura Putra binti XXXXXXXXsejak bulan XXXXXXXXtusi 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terutang anak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai menjalankan kewajibannya memberikan nafkah anak sejak bulan XXXXXXXXtusi 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait nafkah terutang anak harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh

dalil-dalil gugatan rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Lumajang adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan di dalam amar putusan belum membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai hak-hak istri pasca-perceraian, sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntutnya dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa frasa "nafkah istri" pada ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim ada yang berbatas waktu atau mengenal kedaluarsa dan ada pula yang tidak mengenal kedaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta maksud surat At- Thalaq ayat (7), bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri, kecuali isteri *nusyuz*. Dengan kata lain ketika terjadi perceraian, pihak istri akan menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban suami untuk menanggung nafkahnya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah memiliki batas waktu/kedaluarsa karena tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri selama masa iddah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika istri tidak menuntut nafkah iddah selama masa iddah, maka haknya dianggap kedaluarsa karena sudah tidak sesuai dengan tujuan nafkah iddah, yaitu untuk mencukupi kebutuhan istri selama masa tunggu. Dengan kata lain kewajiban nafkah iddah sudah gugur bersamaan dengan berakhirnya masa iddah. Hal ini relevan dengan prinsip kepastian hukum bahwa hak yang tidak diminta dalam waktu yang wajar dianggap gugur;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah jauh melewati masa iddah (perceraian terjadi pada tanggal 23 Maret 2021). Padahal nafkah iddah tujuannya untuk menjamin kehidupan istri selama masa iddah, sehingga sifatnya *lil intifa'*. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah kedaluarsa, sehingga patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 Allah berfirman: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan*

oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” Selanjutnya menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul. Kemudian berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan mut'ah tidak berbatas waktu atau tidak mengenal kedaluarsa karena pada prinsipnya apabila istri merasa mut'ah tidak diberikan oleh suami secara sukarela atau belum ditetapkan oleh pengadilan, maka ia dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama melalui gugatan tersendiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap dan pihak suami telah mengikrarkan talaknya (vide Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bekas suami terhadap istri yang wajib ditunaikan. Kewajiban tersebut bersifat mutlak, baik dituntut maupun tidak dituntut dengan menggunakan kewenangan ex officio Hakim dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mut'ah bertujuan untuk menghibur dan membantu istri beradaptasi dengan kehidupan barunya setelah perceraian. Terkait pembebanan mut'ah kepada suami mensyaratkan istri dalam keadaan sudah digauli oleh suami (*ba'daddukhul*). Oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berkumpul sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) hingga memiliki anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait mut'ah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan kemampuannya di satu sisi dan kelayakan hidup dan lamanya berumah tangga selama 12 tahun di sisi lain;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberikan mut'ah, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menurut keadaannya secara riil, yang berprofesi sebagai polisi dan lazimnya setiap periodik mendapatkan kenaikan pangkat dan penghasilan. Karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dinilai sebagai orang yang memiliki penghasilan secara rutin setiap bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata berusia 40 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tergolong mampu secara potensial dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata tidak merelakan atau mencabut haknya untuk mendapatkan mut'ah. Karena itu, hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut selalu ada dan tidak pernah terhapus apalagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki penghasilan yang pasti dalam setiap bulannya. Keadaan-keadaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga memiliki tanggungan baru, hanya cukup untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melihat kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta lamanya berumah tangga selama 12 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dan melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa harus menunggu pembagian harta bersama dalam konvensi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait mut'ah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut nafkah madhiyah selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atau selama 3 tahun sebesar Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban terkait rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tanpa ada satupun yang dikecualikan, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak menanggapi perihal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait nafkah madhiyah harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan kesimpulan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Perum Xxxxxxxx Jalan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, No.2, RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah Xxxxxxxx;

Sebelah Timur : rumah Xxxxxxxx

Sebelah Barat : jalan perumahan

Sebelah Selatan : rumah Xxxxxxxx

adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2 (dua);

4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sebagaimana dictum angka 2 (dua) secara natura dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun pihak yang menguasai objek sengketa sebagaimana dictum

angka 2 (dua) untuk melakukan perbuatan hukum mengosongkan objek perkara;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 3 Desember 2012, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa harus menunggu pembagian harta bersama dalam perkara konvensi dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.580.000,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. **M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.790.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. | 40.000,00 |
| 5. Biaya Xxxxxxxpah | : | Rp. | 350.000,00 |
| 6. Descente | : | Rp. | 1.250.000,00 |

7. Redaksi : Rp. 10.000,00

8. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 3.580.000,00

(Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)